

PERJANJIAN KERJASAMA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR
ANTARA
PT. SUN STAR MOTOR
DENGAN
PT. DISA PRIMA MEDIKA
Nomor : 014/PK/BM/SSM-MLG/VIII/2024
Nomor : 226/DPM/E-PKS/DIR/VII/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 (satu) Agustus 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PT. DISA PRIMA MEDIKA, yang terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120115081581 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 18 bulan Oktober 2018, berkedudukan di Perum Banjararum Selatan 3-B RT. 03 RW. 12 Desa Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Endang Susilowati yang dalam jabatan selaku Direktur Utama, sesuai Akta nomor 26 yang ditanda tangani oleh Endang Merduwati, S.H selaku Notaris tertanggal 28 November 2009 untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”; dan
2. PT. SUN STAR MOTOR, sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120500351115 yang diterbitkan dan berlaku efektif pada tanggal 11 Maret 2019, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 183 Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Mohammad Khoyum selaku Branch Manager, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut ”PIHAK KEDUA”.

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- PIHAK PERTAMA, adalah pemilik atau pemakai dari sejumlah unit kendaraan yang memerlukan Perawatan dan perbaikan kendaraan serta penggantian suku cadang yang bilamana mengalami kerusakan harus segera diperbaiki dan atau diganti.
- PIHAK KEDUA, adalah penyedia jasa perawatan dan perbaikan serta penggantian suku cadang resmi yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
- Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menjalin kerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam hal Perawatan dan perbaikan kendaraan serta penggantian suku cadang kendaraan bermotor milik PIHAK PERTAMA.
- Bahwa PIHAK KEDUA dalam hal ini bersedia menjalin kerja sama dengan PIHAK PERTAMA dalam hal Perawatan dan perbaikan kendaraan serta penggantian suku cadang kendaraan bermotor milik PIHAK PERTAMA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK dengan ini telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Perawatan dan Perbaikan Serta Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 1
Istilah dan Pengertian

Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor jenis roda 4 (empat) atau lebih milik PIHAK PERTAMA yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA untuk dilakukan perawatan dan/ atau perbaikan dan/atau penggantian suku cadang.
- (2) Surat Perintah Kerja yang untuk selanjutnya disebut SPK adalah perintah dari PIHAK PERTAMA yang berisi keluhan atas kerusakan dan permintaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Work Order yang untuk selanjutnya disebut WO adalah surat perintah kerja kepada karyawan PIHAK KEDUA bagian mekanik, yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang berisikan pekerjaan perawatan dan/atau perbaikan dan/atau penggantian suku cadang kendaraan bermotor berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA. WO tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Lembar pertama adalah warna putih yang merupakan perintah kerja dari PIHAK KEDUA kepada karyawan PIHAK KEDUA bagian mekanik ;
 - b. Lembar kedua adalah warna kuning yang merupakan arsip PIHAK KEDUA;
 - c. Lembar ketiga adalah berwarna merah muda yang merupakan tanda terima kendaraan dan diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan sekaligus sebagai surat untuk pengambilan kendaraan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Service adalah pelayanan pekerjaan perawatan dan/atau perbaikan dan/atau penggantian suku cadang Kendaraan Bermotor.
- (5) Stoorring adalah tindakan untuk melakukan pekerjaan terhadap kendaraan dalam kondisi darurat, misalnya kendaraan rusak di jalan dan perbaikannya dilakukan langsung di lokasi tersebut.
- (6) Agen Tunggal Pemegang Merk yang selanjutnya disebut ATPM adalah perusahaan pemegang tunggal merk tertentu yang berhak mendistribusikan kendaraan merk tertentu di wilayah Indonesia.
- (7) Keadaan Kahar adalah pelaksanaan Undang - Undang peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tindakan pengadilan atau pemerintah / instansi berwenang, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, bencana alam, topan/ badai, perang, huru - hara, kerusakan, blokade, perselisihan, perburuhan, pemogokan, dan wabah penyakit yang secara langsung berhubungan dan berpengaruh terhadap perjanjian ini

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 2
Maksud dan Tujuan Perjanjian

- (1) PIHAK PERTAMA, dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan service, baik dalam rangka sistem perawatan berkala (Preventive Maintenance) maupun perbaikan besar (Break Down Maintenance) serta stooring terhadap kendaraan-kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA, dengan ini menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk memberikan jasa service, baik dalam rangka sistem perawatan berkala (Preventive Maintenance) maupun perbaikan besar (Break Down Maintenance).
- (3) Wilayah operasional PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Lampiran III (tiga), yang merupakan bagian dan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Ruang lingkup kerjasama dalam perjanjian ini meliputi pekerjaan perawatan, perbaikan, dan penggantian suku cadang terhadap sistem kendaraan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sistem Mesin
 - b. Sistem transmisi
 - c. Sistem Gardan
 - d. Sistem Suspensi
 - e. Sistem Brake
 - f. Sistem steering
 - g. Sistem kelistrikan
 - h. Sistem Air Conditioner
 - i. Sistem lainnya.
- (2) Ruang lingkup pekerjaan perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah perawatan berkala sesuai dengan jenis dan jadwal perawatan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam buku petunjuk service yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Perawatan dan/atau perbaikan dan/atau penggantian suku cadang yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap kendaraan milik PIHAK PERTAMA juga berlaku bagi kendaraan milik PIHAK PERTAMA.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 4
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 (satu) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan demikian akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh Satu) Juli 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- (2) Setelah jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 5
Daftar Kendaraan Bermotor

- (1) Daftar kendaraan milik PIHAK PERTAMA, mencakup tipe kendaraan, tahun pembuatan, nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin serta jumlah kilometer pada saat dimulainya Perjanjian Kerja Sama ini yang akan diserahkan pada PIHAK KEDUA, ditetapkan pada lampiran I (satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pengurangan dan penambahan terhadap daftar kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mengganti dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA atas perubahan daftar kendaraan bermotor yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum daftar perubahan kendaraan yang baru diberlakukan.
- (3) Kendaraan bermotor milik PIHAK PERTAMA yang tidak terdaftar pada daftar kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak terikat pada Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga dengan demikian pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap kendaraan yang tidak terdaftar pada perjanjian ini, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
Kewajiban Pihak Pertama Dan Pihak Kedua

- (1) PIHAK PERTAMA wajib melampirkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang pada setiap kali menyerahkan kendaraan yang akan dilakukan perawatan dan/atau perbaikan dan/atau penggantian suku cadang kepada PIHAK KEDUA dengan dibubuhi cap perusahaan.

(2) Contoh ...

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

- (2) Contoh tanda tangan pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan pada Lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK KEDUA wajib menerima kendaraan bermotor sebagaimana yang tercantum pada surat perintah kerja (SPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan berhak untuk menolak kendaraan bermotor yang tidak disertai oleh Surat Perintah Kerja (SPK), dan/ atau Surat Perintah Kerja (SPK) tidak ditanda-tangani dan dicap/stempel oleh pejabat yang berwenang dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib membuat perkiraan (estimasi) biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang (termasuk untuk perbaikan dan/atau suku cadang yang tidak ada dalam daftar harga (price list), perkiraan lama pengerjaan serta bahan-bahan lainnya yang diperlukan, selanjutnya dikirim melalui fax atau email dengan alamat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA untuk disetujui secara tertulis terlebih dahulu paling lambat 1 (satu) hari sebelum pekerjaan dilakukan.
- (5) Apabila PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan atas perkiraan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka perkiraan tersebut dituangkan dalam Work Order (WO), dan PIHAK KEDUA menyerahkan tembusan WO kepada PIHAK PERTAMA sebagai bukti penyerahan kendaraan bermotor dan kesepakatan atas perawatan dan/atau perbaikan serta penggantian suku cadang kendaraan bermotor milik PIHAK PERTAMA.
- (6) PIHAK KEDUA akan memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA atas perawatan dan /atau perbaikan kendaraan bermotor milik PIHAK PERTAMA yang tidak tercantum dalam SPK apabila ada kerusakan lain pada kendaraan tersebut. Apabila PIHAK PERTAMA setuju untuk melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor yang tidak tercantum dalam SPK, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan SPK Tambahan.
- (7) PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas setiap service yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan tagihan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (8) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan mekanisme perawatan dan/atau perbaikan dan/atau penggantian suku cadang yang telah disepakati oleh Para Pihak.

Pasal ...

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 7
Penyerahan/ Pengembalian Kendaraan

- (1) PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara lisan segera setelah pengerjaan perawatan dan/ atau perbaikan kendaraan milik PIHAK PERTAMA telah selesai dilaksanakan.
- (2) Setelah lewat 1 (satu) hari kerja pemberitahuan secara lisan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA belum mengambil Kendaraan ditempat PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. Apabila telah melewati 2 (dua) hari kerja setelah diberitahukan secara tertulis ternyata PIHAK PERTAMA belum atau tidak segera mengambil Kendaraan dimaksud, maka PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keberadaan, kebersihan, dan keselamatan dari Kendaraan tersebut.
- (3) PIHAK KEDUA hanya akan menyerahkan Kendaraan dan memperlihatkan bukti suku cadang yang rusak kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan bukti salinan (copy) WO yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA diperkenankan untuk menyerahkan suku cadang yang rusak kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Kendaraan yang mengalami kerusakan di jalan dan perbaikannya tidak dapat dilakukan di lokasi tersebut, maka PIHAK KEDUA bersedia membawa Kendaraan PIHAK PERTAMA ke bengkel terdekat milik PIHAK KEDUA untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 8
Jenis & biaya Perawatan / pemeliharaan

- (1) Untuk service di laksanakan sesuai buku petunjuk service yang dikeluarkan ATPM dan/atau sesuai permintaan dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Komponen kegiatan pemeriksaan service kecil dan besar harus dicatat secara terperinci.
- (3) Suku cadang /Spare Part yang digunakan adalah ORIGINAL/GENUINE/ASLI yang dikeluarkan oleh ATPM.
- (4) PIHAK KEDUA akan selalu memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA tentang perubahan harga suku cadang yang dikeluarkan oleh ATPM. Apabila tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA masih menggunakan harga dari kesepakatan terakhir.

(5) Pihak ...

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

- (5) PIHAK KEDUA memberikan potongan atau discount sebesar 15% (lima belas) untuk Spare part, discount 10% (sepuluh) untuk jasa dan tidak bersifat komulatif, apabila ada program / event yang diadakan oleh Pihak Kedua atau ATPM (PT. Krama Yudha Tiga berlian Motors), semua harga dikenakan PPN 11% dan dibuatkan faktur pajak standar sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (6) Apabila dilakukan Stoorring akan dikenakan biaya tambahan dengan nilai nominal sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (7) Pelaksanaan perawatan dan/atau perbaikan dapat dilakukan di lokasi PIHAK PERTAMA sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA atau di bengkel resmi PIHAK KEDUA, yang dijelaskan dalam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tergantung kepada kesiapan peralatan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (8) Apabila Kendaraan mengalami penambahan waktu service diluar perkiraan waktu yang tercantum dalam surat Work Order (WO), maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan penambahan waktu service beserta alasan penambahan waktu service kepada PIHAK PERTAMA selambat - lambatnya 1 (satu) hari sebelum perkiraan waktu service berakhir.
- (9) Copy Perjanjian kerjasama antara PIHAK KEDUA dengan pihak bengkel atau surat penunjukan dari PIHAK KEDUA kepada pihak bengkel harus di serahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Biaya Perawatan, Perbaikan dan Cara Pembayaran

- (1) Dalam hal PIHAK PERTAMA menyetujui untuk dilakukan penggantian suku cadang, maka biaya atas Services Kendaraan akan disesuaikan dengan daftar harga atau price list baik mengenai biaya jasa atau ongkos kerja maupun harga suku cadang yang berlaku di bengkel PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA akan membuat atau menerbitkan tagihan dengan dilampirkan invoice (nota) yang terdiri harga jasa, suku cadang, dan bahan pendukung serta SPK yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal PIHAK PERTAMA telah menerima tagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dari PIHAK KEDUA, maka sesuai dengan ayat (7) pasal ini, PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA melaksanakan penagihan biaya secara sekaligus setiap minggu atas seluruh pelaksanaan pemeliharaan / perawatan dan perbaikan kendaraan kepada PIHAK PERTAMA, dengan melengkapi dokumen tagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.

(5) pengiriman ...

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

- (5) Pengiriman tagihan (Invoice) dikirimkan berdasarkan dari diterbitkannya SPK yang berasal dari :
PT. Disa Prima Medika
Perum Banjararum Selatan 3B RT. 03 RW. 12
Tlp. 0341 458679
Fax.
- (6) PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas setiap pembayaran dari tagihan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan selanjutnya PIHAK PERTAMA menyerahkan bukti pemotongan Pajak Penghasilan kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Atas perawatan dan/ atau perbaikan dan/atau penggantian suku cadang kendaraan milik PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan memberikan tenggang waktu pembayaran atau TOP (Term Of Payment) kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal invoice diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen-dokumen tagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja yang berlaku di PIHAK KEDUA setelah perbaikan kendaraan selesai.
- (9) PIHAK PERTAMA akan membayar sesuai dengan tagihan dan akan dibayar ke rekening PIHAK KEDUA, sbb :

Nama Bank : Bank Central Asia (BCA)
Cabang : Basuki Rahmat Kota Malang
Nomor rekening : 0113146254
Atas nama : PT. Sun Star Motor

- (10) SPK akan di keluarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan alamat lengkap sebagai berikut :

- PT. Disa Prima Medika
Perum Banjararum Selatan 3B RT. 03 RW. 12
Tlp 0341 458679
Fax.

Pasal 10
Jaminan Perawatan Kendaraan

- (1) PIHAK KEDUA memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa pelaksanaan Service Kendaraan akan dilaksanakan dengan standard perbaikan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa di dalam setiap penggantian suku cadang akan menggunakan suku cadang standard merk kendaraan yang sedang dalam service.

(3) Pihak ...

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa persediaan suku cadang untuk Service Kendaraan akan selalu tersedia dalam jumlah yang cukup.
- (4) PIHAK KEDUA memberikan garansi perbaikan dan/ atau perawatan kendaraan kepada PIHAK PERTAMA terhitung sejak kendaraan telah di terima kembali oleh PIHAK PERTAMA dengan perincian sebagai berikut :
- Untuk perbaikan ringan seperti seperti Engine Tune Up, garansi yang di berikan adalah 7 (tujuh) hari atau 200 (dua ratus) km, mana yang tercapai lebih dahulu.
 - Untuk perbaikan berat seperti Engine Overhoul (turun mesin) garansi yang di berikan adalah selama 15 (lima belas) hari atau 1000 (seribu) km, mana yang tercapai lebih dahulu.
- (5) PIHAK PERTAMA tidak akan dikenakan biaya apapun atas garansi service yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, dengan ketentuan :
- kerusakan yang terjadi tersebut sama dengan kerusakan sebelumnya
 - kerusakan yang terjadi tersebut akibat dari kurang sempurnanya perbaikan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
 - kerusakan yang terjadi tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pada saat pemakaian kendaraan tersebut oleh PIHAK PERTAMA
- (6) PIHAK KEDUA memberikan penggantian suku cadang asli dengan harga tidak lebih mahal dari harga resmi yang dikeluarkan oleh ATPM yang memproduksi suku cadang tersebut.

Pasal 11
Sanksi - Sanksi

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor milik PIHAK PERTAMA apabila diperlukan pekerjaan ulang tanpa biaya tambahan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pada pasal 10 ayat (5) perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu atau tidak melampaui jatuh tempo pembayaran sebagaimana tenggang waktu pembayaran yang diatur pada pasal 9 ayat (7) perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu pihak melakukan kesalahan sebagai mana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini selama 3 (tiga) kali berturut - turut maupun tidak berturut-turut, maka pihak yang dirugikan dapat meninjau ulang atas kelangsungan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang pada akhirnya dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu pihak yang dirugikan.

Pasal ...

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

Pasal 12
Pengalihan Pekerjaan

- (1) Apabila terdapat pekerjaan tertentu yang PIHAK KEDUA tidak dapat mengerjakannya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga lainnya dengan melakukan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini PIHAK KEDUA tetap akan mengawasi pekerjaan dari Pihak Ketiga dan terhadap seluruh pengalihan pekerjaan ini tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
- (2) Mengenai biaya perbaikan pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, PIHAK KEDUA akan melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan daftar harga yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA)

Pasal 13
Kerahasiaan

- (1) Seluruh Perjanjian Kerja Sama ini beserta Lampirannya dan Addendum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Para Pihak mengetahui bahwa selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak akan memperoleh dan/atau memberikan informasi - informasi yang bersifat rahasia mengenai bisnis pihak lain. Para Pihak setuju untuk memperlakukan informasi semacam itu serta termin - termin pada Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan melakukan semua tindakan kewaspadaan terhadap kemungkinan diungkapnya informasi semacam ini oleh pihak ketiga yang tidak berwenang selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau maupun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengecualian terhadap kerahasiaan ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan terlebih dahulu atau dalam hal diharuskan oleh ketentuan hukum Indonesia yang berlaku maka dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

Pasal 14
Keadaan Kahar

- (1) PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Para Pihak dan bukan disebabkan kesalahan oleh Para Pihak, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut keadaan kahar, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya keadaan kahar tersebut.

(2) Pihak...

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

- (2) Pihak yang mengalami keadaan Kahar harus segera memberitahu kepada pihak yang lain secara tertulis selambat - lambatnya dalam waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya keadaan kahar tersebut , di sertai dengan bukti atau keterangan resmi Instansi berwenang dan perkiraan atau upaya - upaya yang akan atau telah di lakukan dalam rangka mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (3) Pihak yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui keadaan kahar selambat-selambatnya dalam waktu 7 hari setelah diterima pemberitahuan sebagai mana di maksud dalam perjanjian ini.
- (4) Dalam hal pihak yang diberitahu menolak keadaan kahar yang dialami pihak lainnya, maka penolakan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh pihak yang mengalami dan memberitahu keadaan kahar tersebut.
- (5) Dalam hal penolakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, diterima oleh pihak yang mengalami keadaan kahar maka para pihak akan meneruskan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
- (6) Jika keadaan kahar disetujui oleh para pihak maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan perjanjian, termasuk antara lain menetapkan kembali jadwal pelaksanaan pekerjaan serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh Para Pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini selanjutnya.
- (7) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 7 (tujuh) hari kalender maka Para Pihak dapat bersepakat untuk mengakhiri atau memutuskan Perjanjian ini.

Pasal 15
Pemutusan Perjanjian

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, apabila :
 - a. PIHAK KEDUA ternyata tidak sanggup melaksanakan pekerjaan seperti yang disebutkan dalam Perjanjian ini.
 - b. Memberikan laporan / keterangan yang tidak benar dan dapat merugikan pihak pertama atas pekerjaan yang telah di lakukan.
 - c. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan.

d. Pihak ...

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

- d. PIHAK KEDUA dibubarkan atau ijin usahanya di cabut.
 - e. Mengalihkan pekerjaan ini pada pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Perjanjian ini.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, PIHAK KEDUA berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA, apabila :
- a. PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau melampaui jatuh tempo pembayaran sebagaimana tenggang waktu pembayaran yang diatur pada pasal 9 ayat (7) perjanjian ini selama 3 bulan berturut-turut atau tidak berturut-turut.
 - b. PIHAK PERTAMA tidak bersedia melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dengan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Apabila terjadi pemutusan perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan pilihannya sendiri untuk meneruskan pekerjaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA harus melaksanakan kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan berdasarkan invoice yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Para Pihak dapat bersepakat untuk memutuskan perjanjian apabila keadaan kahar melebihi 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana di maksud pada Pasal 14 ayat (7) Perjanjian ini. Dalam hal ini masing - masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi pada pihak lain dalam bentuk apapun juga kecuali pemenuhan hak dan kewajiban sampai dengan terjadinya kaeadaan kahar.
- (6) PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan pihak lain yang mungkin timbul sebagai akibat dari pembatalan surat perjanjian begitu pula sebaliknya PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan pihak lain yang mungkin timbul sebagai akibat dari pembatalan surat perjanjian.
- (7) Apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan pekerjaan sehingga terjadi kerugian pada PIHAK PERTAMA, misalkan kehilangan akibat pencurian (kriminal) yang di lakukan oleh pelaksana lapangan atau pihak lain, maka PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab penuh dan tidak dapat mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain.

(8) Apabila ...

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

- (8) Apabila PIHAK PERTAMA lalai dalam menerbitkan SPK sehingga PIHAK KEDUA mengalami kesulitan dalam proses penagihan kepada PIHAK PERTAMA, misalnya SPK dipalsu oleh pelaksana lapangan atau pihak lain, MAKA PIHAK PERTAMA harus bertanggung jawab penuh dan tetap melakukan pembayaran sesuai dengan invoice yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 16
Indemnity

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku, PIHAK KEDUA tidak akan dituntut oleh Pihak Ketiga sehubungan dengan kepemilikan atas Kendaraan yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 17
Pemberitahuan dan Komunikasi

- (1) Segala pemberitahuan harus dilakukan melalui teleks, kurir, atau transmisi facsimile atau email atau dengan surat pos udara tercatat. Pemberitahuan dan korespondensi diantara Para Pihak harus dikirimkan kepada alamat yang benar dari Para Pihak sebagaimana dicantumkan di bawah ini atau kepada alamat sebagaimana dapat diberitahukan dari waktu ke waktu :

Jika kepada PIHAK PERTAMA, maka bentuk pengirimannya sebagai berikut :

PT. Disa Prima Medika
Perum Banjararum Selatan 3B RT. 03 RW. 12
Telp : 0341 458679
Fax :
Email : disaprimamedika@gmail.com
Attn : Endang susilowati

Jika kepada PIHAK KEDUA, maka bentuk pengirimannya sebagai berikut :

PT. Sun Star Motor
Jl. Raya Panglima Sudirman 183 Singosari Malang
Telp : 0341 - 456592
Fax : 0341 - 456596
Email : beny.suryo@sunmotor.com
Attn : Benedictus Suryo Prabowo

(2) jika ...

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

- (2) Jika terjadi perubahan pada ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan tersebut terjadi.
- (3) Segala akibat yang timbul dari kegagalan untuk memberitahukan pihak lain mengenai perubahan pada ayat (1) Pasal ini akan menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan.

Pasal 18
Penutup

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat terlebih dahulu.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.
- (3) Hal - hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan - perubahan yang dipandang perlu, akan ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian kerjasama ini ditanda-tangani oleh kedua belah PIHAK dengan kesadaran dan tanpa paksaan, dimana masing-masing PIHAK telah mengerti dan mengetahui isinya.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya , pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
PT. Disa Prima Medika

PIHAK KEDUA
PT. Sun Star Motor

Endang Susilowati
Direktur Utama

Ir. Moh. Khoyum
Branch Manager

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

LAMPIRAN I

Menunjuk pada Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Perawatan / Pemeliharaan/ Perbaikan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2024, maka berikut ini adalah daftar Kendaraan “PIHAK PERTAMA” yang terlibat dalam perjanjian kerjasama service :

NO	JENIS / TIPE	NO. POLISI	NO. MESIN	NO. RANGKA	THN	WARNA
1	Mitsubishi L300	N9789EH	4D56CL81637	MHML0WY39FK009742	2005	
2	Mitsubishi Pajero	N1595ER	4N15UDC6432	MK2KRWFNUJJ002381	2018	
3						
4						
5						
6						

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Endang Susilowati)

(Ir. Moh. Khoyum)

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

LAMPIRAN II

PEJABAT BERWENANG PIHAK PERTAMA

Menunjuk Pasal 6 ayat (2) perjanjian kerja sama perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor, tanggal 1 Agustus 2024, pejabat dari PIHAK PERTAMA yang berhak menandatangani SPK untuk permohonan pemeliharaan dan / atau perbaikan kendaraan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Adapun Draft Specimen sbb :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	STEMPEL PERUSAHAAN
1	Endang Susilowati	Direktur Utama		
2	dr. Ifit Bagus Apriantono	Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo		
3	dr. Nur Mazidah	Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang		
4	Siti Fatimah Dwi Agustin	Pengadaan Umum		
3	Sindi Novenia, S.Pd	Bagian Pembayaran		

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Endang Susilowati)

(Ir. Moh. Khoyum)

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

LAMPIRAN III

WILAYAH SERVICE PIHAK KEDUA

Menunjuk Pasal 8 ayat (7) perjanjian kerja sama perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor, tanggal 1 Agustus 2024, maka berikut di bawah ini merupakan bengkel resmi PIHAK KEDUA sebagai lokasi/tempat service PIHAK PERTAMA:

WILAYAH MALANG

1. PT. Sun Star Motor
Jl. Raya Panglima Sudirman 183 Singosari Malang
Telp : 0341 - 456592
Fax : 0341 - 456596
Email : beny.suryo@sunmotor.com
Attn : Benedictus Suryo Prabowo

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Endang Susilowati)

(Ir. Moh. Khoyum)

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II